بقوله (الصيد هو الممتنع) اى بقوائمه اوجناحيه عن اخذه (المتوحش من الناس فى اصل الخلقة)أى فلاعبرة بالامر العارض عن الوحشة والانس (فالظبي والفيل والحمام)يعنى ونحوها من البهائم والطيور (المستأنسات صيد والبعير والبقر والشاة)اي ونحوها من الخيل (المتوحشات ليست بصيد) واما المتولد من الظبي والشاة ان كانت الام ظبيا فهو صيد والافلا كما صرح به فى الحصر على مانقله العلامة البرجندى في شرح النقاية (وهو)اى الصيد(نوعان برى)أى منسوب الى البر (وهو مايكون توالده فى البر سواء كان لا يعيش الا فى البر)أى ايضا(او يعيش فى البر والبحر)اى جميعا(وبحرى وهو مايكون توالده فى البحر)أى سواء يعيش فى البحر او يعيش فيهما ايضا وبقى احتمال مايكون توالده فى البر ولم يعش الا فى البحر وكذا عكسه(فالعبرة بالتوالد) لانه الاصل (لا بالمعاش) أى مكان المعيشة لانه العارض وهذا التعريف هو المعول عليه على ماذكر فى الكافى والبدائع والنهاية شرح الهداية وقد يوجد من الحيوانات أن يكون فى بعض البلاد وحشية الخلقة وفى بعضها مستأنسة كالجاموس فانه فى بلاد السودان متوحش ولا يعرف منه مستأنس عندهم (ثم البحرى حلال اصطياده للحلال والمحرم بجميع أنواعه) أى من البهائم (سواء كان مأكولا أوغيره كالسمك والضفدع والسرطان والسلحفاة) وزاد بعضهم التمساح (وكلب الماء وغير ذلك وأماطيور البحر فلايحل أصطيادها لان توالدها فى البر) كذا ذكره فى البدائع والمحيط بطريق العموم وبعضهم قيد بمأكول منه وفى منسك الكرمانى وخزانة الاكمل أن الذى رخص من البحر للمحرم هو السمك خاصة وكذا هو فى الاصل قال ابن الهمام والاول هو الاصح لان قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه يتناول بحقيقته عموم مافى البحر انتهى والظاهر ان البحر لو وجد فى أرض الحرم يحل صيده ايضا لعموم الآية ولشمول قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد صرح به الشافعية حيث قالوا لافرق بين أن يكون البحر فى الحل والحرم وصرحوا بأن ماوجد فى بئر أوفى ماء مستنقع اوفى عين فهو بحر (والصيد البرى حرام على المحرم فى الحل والحرم وعلى الحلال فى الحرم الاما استثنى) أى استثناه الشارع (وهو) أى البرى (مأكول وغيره فالمأكول حرام) اى اتفاقا(اصطياده كله) أى جميع اصنافه (كالظبي وحمار الوحش وبقر الوحش) أى وان تألفا (والارنب والحمام المصوتة) وكذا سائر الطيور المصوتة على الاصح ففى الفتح فى الطيور المصوتة روايتان والمختار فيها انها صيد قال الطرابلسى فى المطوقة المصوتة روايتان من غير ترجيح قال المصنف المذكور فى البدائع وغيره أن الروايتين فى جزائها ففى رواية يضمن قيمته مصوتة وفى اخرى غير مصوتة وهذا جمع الروايتين فى صيديتهما قلت يحتمل وجود الروايتين فى صيديتهما واعتبار قيمتها (والمسرول وغيره) أى غير المسرول من الحمام (والبط والاوز) فى القاموس البطة واحد البط للاوز وهو بكسر ففتح فتشديد البط وكأن بينهما نوع مغايرة فى الوصف (والجراد والنعامة) واحدة النعام نوع من الطير شبيهة بالبعير ولاتحمل ولاتطير شبه بها نمس عند الصوفية (وجميع الطيور المأكولة وغير ذلك) اى مما ذكر من الحيوانات المأكولة (وغير المأكول كالفيل والاسد والنمر والفهد والضبع والضب) اعلم ان غير المأكول ان كان مبتدئا بالاذى غالبا فللمحرم ان يقتله ولاشئ عليه نحو الاسد والذئب والنمر والفهد وان لم يكن مبتدئا بالاذى غالبا فله ان يقتله ان عدا عليه ولاشئ عليه اذا قتله وهو قول أئمتنا الثلاثة وقال زفر يلزمه الجزاء وان لم يعد عليه لايباح له ان يبتدئ بقتله فان قتله ابتداء فعليه

المحبين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين ياأفضل من قصد وأكرم من سئل وأحلم من عصى ماأحلمك على من عصاك وأقربك الى من دعاك وأعطفك على من سألك لك الخلق والامر ان أطعناك بفضلك وان عصيناك فبعلمك لا مهدى الا من هديت ولا ضال الا من أضللت ولا غنى الا من أغنيت ولا فقير الا من أفقرت ولا معصوم الا من عصمت ولا مستور الا من سترت نسألك أن تهب لنا جزيل عطائك والسعادة بلقائك والمزيد من نعمك